# Ftehim ta' Sħubija tal-Ħallieq

### Ftehim Prinċipali - Vidfluencer Dan il-Ftehim ta' Sħubija tal-Ħallieq ("Ftehim") isir bejn:

1. Aryan Khan u Jonathan Neill, jinnegozjaw flimkien bħala Vidfluencer, sħubija ordinarja, li topera f'vidfluencer.io ("Kumpanija", "aħna", "us"); u

2. Il-persuna msemmija fid-Dettalji tal-Ħallieq hawn taħt ("Ħallieq", "int"). Jidħol fis-seħħ meta jiġi ffirmat miż-żewġ partijiet.

## Dettalji tal-Ħallieq

Biex timtela mill-Ħallieq qabel ma tiffirma. Jekk jogħġbok imla kull qasam immarkat * (uża "N/A" jekk ma tapplikax). Ma nistgħux nibdew ix-xogħol sakemm dawn jitlestew.

**Isem legali sħiħ ***
Ismek stess, bħal fuq l-ID tiegħek

**Ħallieq / isem tal-kanal**
L-isem li tpoġġi taħt, jekk differenti

**Imejl ta' kuntatt ***
Użat għal ftehimiet, ħlasijiet u avviżi formali

**Indirizz ***
L-indirizz tad-dar jew tan-negozju tiegħek

**Pajjiż ta' residenza ***
Meħtieġa għar-regoli tat-taxxa u tar-reklamar

**Kanali soċjali u mankijiet ***
eż. TikTok, YouTube, Instagram links

**PayPal email ***
Fejn se jintbagħtu l-ħlasijiet tiegħek

**Numru tal-VAT**
Biss jekk int irreġistrat bil-VAT

**Età * (immarka waħda): [ ] Għandi 18-il sena jew aktar [ ] Għandi taħt it-18-il sena (ġenitur jew tutur legali jrid jiffirma wkoll fl-aħħar)**

## 1. Għan u Natura tar-Relazzjoni

Il-Kumpanija 1.1 topera servizz li jgħaqqad lill-ħallieqa tal-kontenut ma' sħubija tad-ditta u opportunitajiet ta' kontenut iġġenerat mill-utent (UGC).

Kumpanija 1.2 mhix aġenzija tal-ġestjoni tat-talent. Kumpanija ma tamministrax, tidderieġi jew tikkontrolla l-kanali tal-Ħallieq, l-istrateġija tal-kontenut jew il-marka barra l-ftehimiet speċifiċi li tiffaċilita taħt dan il-Ftehim.

1.3 Dan il-Ftehim ma joħloqx impjieg, aġenzija (lil hinn mill-faċilitazzjoni tal-ftehimiet speċifiċi deskritti hawn taħt), sħubija jew relazzjoni ta' joint-venture. Creator huwa kuntrattur indipendenti f'kull ħin u jiddeċiedi b'mod indipendenti jekk jaċċettax, jirrifjutax jew jinnegozja kwalunkwe opportunità.

1.4 Dan il-Ftehim mhuwiex esklussiv. Il-Ħallieq jibqa' liberu li jfittex u jaċċetta kuntratti tad-ditta b'mod indipendenti jew permezz ta' partijiet oħra. Il-kummissjoni tal-Kumpanija (Taqsima 3) tapplika biss għal ftehimiet li l-Kumpanija tintroduċi, tinnegozja jew tiffaċilita materjalment.

Metodu ta' ħlas * Trasferiment bankarju / Wise (agħżel waħda)

**Dettalji tal-ħlas:**
Metodu ta' ħlas * PayPal / trasferiment bankarju / Wise (agħżel waħda)

**Dettalji tal-ħlas:**

## 2. Servizzi pprovduti mill-Kumpanija

Il-Kumpanija 2.1 se: • tidentifika u tippreżenta sħubijiet tad-ditta rilevanti u opportunitajiet UGC lill-Ħallieq; • tinnegozja t-termini tal-ftehim f'isem il-Ħallieq fejn il-Ħallieq jitlobha; u • toħroġ Addendum speċifiku għall-ftehim għal kull sħubija tad-ditta (ara t-Taqsima 4).

2.2 L-ebda ħlas bil-quddiem ma huwa ċċarġjat lill-Ħallieq għal dawn is-servizzi.

Il-Kumpanija 2.3 tgħid lil Ħallieq liema marka tipproponi li tintroduċi lil Ħallieq, u se taqsam id-dettalji ta' Ħallieq ma' marka biss ladarba l-Ħallieq ikun qabel.

Il-Kumpanija 2.4 m'għandha l-ebda awtorità li tiffirma xi ħaġa għal Creator jew li torbot lil Creator ma' ftehim. Ħallieq huwa marbut biss b'Addendum ta' Deal li l-Ħallieq ikun iffirma.

## 3. Kummissjoni

3.1 Rata. Il-Kumpanija titlob kummissjoni ta' 20% tat-Tariffa tal-Ftehim għal kwalunkwe ftehim li l-Kumpanija tissupplixxi, tintroduċi jew tiffaċilita materjalment għall-Ħallieq, inklużi sħubijiet tad-ditta, kuntratti UGC, sponsorships u arranġamenti ta' affiljat ("Kumpannija Deal"). "Ħlas tal-Ftehim" tfisser l-ammont totali mħallas jew pagabbli lill-Ħallieq mill-marka taħt il-ftehim, esklużа l-VAT, kif stabbilit fl-Addendum tal-Ftehim.

3.2 Meta jinqala'. Il-Kummissjoni tinqala' biss ladarba ftehim tiġi żgurata b'suċċess u, sakemm l-Addendum tal-Ftehim ma jgħidx mod ieħor, tiġi kkalkulata fuq il-ħlasijiet li attwalment irċieva Creator mill-marka. Jekk ma jkunx hemm ftehim, m'hemm l-ebda ħlas.

3.3 Min iħallas, u kif. Kull Addendum ta' Deal se tiddikjara r-rata u l-ammont tal-kummissjoni u jekk titnaqqasx qabel ma jitħallsu l-fondi lil Creator, jiġu fatturati lil Creator separatament, jew jitħallsu mill-marka. Jekk il-marka tħallas ukoll lill-Kumpanija kummissjoni fuq l-istess ftehim, l-Addendum tal-Deal jgħid hekk, u l-Kumpanija mhux se titlob kummissjoni lill-Ħallieq fuq dak il-ftehim sakemm l-Addendum tal-Deal ma jiddikjarax b'mod ċar li t-tnejn japplikaw.

3.4 Tiġdid u estensjonijiet. Kwalunkwe tiġdid jew estensjoni ta' Trattament tal-Kumpanija mal-istess marka li jkun miftiehem fi żmien 6 xhur mid-data li l-Kumpanija introduċiet l-ewwel Ħallieq għal dik il-marka tiġi ttrattata bħala Trattament tal-Kumpanija, u tapplika l-kummissjoni. Tiġdid jew estensjoni miftiehma wara dan, mingħajr l-ebda involviment mill-Kumpanija, tiġi ttrattata bħala Ħallieq li jġib l-opportunità b'mod indipendenti, u ma tapplika l-ebda kummissjoni.

3.5 Jittratta indipendenti. L-ebda kummissjoni ma tapplika għal ftehimiet li l-Ħallieq jakkwista b'mod kompletament indipendenti, mingħajr l-introduzzjoni jew l-involviment materjali tal-Kumpanija.

3.6 Mhux evażjoni. Għal 6 xhur mid-data li l-Kumpanija tintroduċi għall-ewwel darba lil Creator għal marka, Creator mhux se jittratta dik il-marka permezz ta' kanal ieħor sabiex jevita l-kummissjoni.

3.7 Il-partijiet jaqblu li l-kummissjoni limitata fiż-żmien fuq ftehimiet imġedda jew estiżi hija protezzjoni raġonevoli u proporzjonata tal-interess leġittimu tal-Kumpanija fl-introduzzjonijiet li tagħmel, u mhix usa 'fl-ambitu jew it-tul ta' żmien milli meħtieġ għal dak il-għan.

## 4. Addenda tal-Ftehim Individwali

4.1 Kull ftehim tad-ditta ffaċilitat mill-Kumpanija se jiġi rreġistrat f'Addendum tal-Ftehim separat u bil-miktub iffirmat mill-Ħallieq. Kull Addendum se jispeċifika: l-isem tad-ditta, ir-riżultati, l-ispeċifikazzjonijiet tal-kontenut, id-drittijiet tal-użu mogħtija, kwalunkwe perjodu ta’ esklussività, il-Ħlas tal-Ftehim, il-kummissjoni (ara l-klawsola 3.3), min iħallas lil Ħallieq u meta, skadenzi, u rekwiżiti speċifiċi għall-marka.

4.2 Jekk Addendum ta' Deal ikun f'kunflitt ma' dan il-Ftehim, l-Addendum ta' Deal jirregola, iżda għal dak il-ftehim speċifiku biss.

4.3 L-ebda ftehim tad-ditta ma jorbot lil Creator sakemm il-Ħallieq ikun irreveda u ffirma l-Addendum tal-Ftehim rilevanti.

## 5. Termini ta 'Ħlas

5.1 Kull Addendum ta' Deal se jiddikjara jekk il-marka tħallasx lill-Ħallieq direttament jew lill-Kumpanija.

5.2 Fejn il-Kumpanija tirċievi flus għall-Ħallieq, il-Kumpanija żżomm is-sehem tal-Ħallieq għall-Ħallieq u tħallasha minn PayPal (sakemm ma jkunx miftiehem metodu ieħor bil-miktub) fi żmien 7 ijiem minn meta tirċievi fondi approvati, sakemm l-Addendum tal-Ftehim ma jiddikjarax perjodu ta' żmien differenti. Kumpanija se tagħti lil Ħallieq dikjarazzjoni qasira li turi l-ammont riċevut u kwalunkwe tnaqqis.

5.3 Kull parti ġġorr il-miżati tal-ħlas tagħha sakemm l-Addendum tal-Ftehim ma jgħidx mod ieħor.

5.4 Creator huwa unikament responsabbli għall-obbligi tat-taxxa tagħhom stess. Kumpanija ma żżommx it-taxxa f'isem Ħallieq.

## 6. Konfermi tal-Ħallieq u Kodiċi ta' Kondotta

6.1 Ħallieq jikkonferma li d-dettalji mogħtija fid-Dettalji tal-Ħallieq huma preċiżi, li Ħallieq huwa liberu li jidħol f'dan il-Ftehim, u li Ħallieq għandu 18-il sena jew aktar, jew li ġenitur jew tutur legali ffirma dan il-Ftehim hawn taħt.

6.2 Meta tipproduċi kontenut taħt kwalunkwe Addendum ta' Deal, Ħallieq jaqbel li:

- (a) iwassal kontenut li jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet u l-iskadenzi fl-Addendum tal-Ftehim;
- (b) iżomm kontroll kreattiv sħiħ fuq il-format, l-istil u l-kunsinna, sakemm il-kontenut finali jissodisfa r-rekwiżiti ddikjarati tal-marka;
- (c) tiżvela b'mod ċar sħubijiet imħallsa f'konformità mar-regoli tar-reklamar applikabbli (pereżempju l-ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance, jew l-ekwivalenti fil-pajjiż tal-Ħallieq), inkluż tikketta viżibbli #ad, #sponsored jew "sħubija mħallsa";
- (d) ma tirrappreżentax ħażin il-marka, il-prodott jew il-Kumpanija tagħha, u ma tagħmilx talbiet foloz, qarrieqa jew mhux sostanzjati;
- (e) ma tużax filmati, mużika, stampi jew materjal ieħor li jikser il-proprjetà intellettwali jew id-drittijiet ta' parti terza;
- (f) iżżomm kondotta professjonali fil-komunikazzjoni kollha ma' ditti u rappreżentanti tal-Kumpanija;
- (g) tevita kondotta li hija illegali, diskriminatorja, fastidju, malafamanti, sesswalment espliċita, jew b'xi mod ieħor raġonevolment probabbli li tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tal-marka jew tal-Kumpanija waqt li tipproduċi kontenut taħt dan il-Ftehim; u
- (h) tiżvela minnufih kwalunkwe kunflitt ta' interess (pereżempju ftehim eżistenti ma' kompetitur dirett) qabel ma taċċetta Addendum ta' Deal.

## 7. Proprjetà Intellettwali u Drittijiet ta' Użu

Il-Ħallieq tal-7.1 iżomm il-pussess tal-kontenut li jipproduċi, soġġett għad-drittijiet tal-użu mogħtija lill-marka u/jew lill-Kumpanija taħt l-Addendum tal-Ftehim rilevanti.

7.2 Kwalunkwe termini ta' liċenzjar, twieqi ta' użu jew perjodi ta' esklussività huma speċifikati għal kull ftehim u ma jestendux lil hinn minn dak miftiehem f'dak l-Addendum tal-Ftehim.

## 8. Kunfidenzjalità Kull parti se żżomm kunfidenzjali kwalunkwe informazzjoni mhux pubblika kondiviża mill-oħra jew minn sieħeb tad-ditta (pereżempju termini tal-ftehim, tariffi, prodotti mhux rilaxxati u strateġija ta' kampanja) u mhux se tiżvelaha lil partijiet terzi mingħajr kunsens, ħlief lil konsulenti professjonali taħt dmir ta' kunfidenza, jew fejn l-iżvelar huwa meħtieġ mil-liġi.

## 9. Protezzjoni tad-Dejta

9.1 Kull parti se tikkonforma mal-UK GDPR u l-Data Protection Act 2018 fir-rigward tad-dejta personali kondiviża taħt dan il-Ftehim.

Il-Kumpanija 9.2 se tuża d-dejta personali tal-Ħallieq biex tmexxi dan is-servizz, biex tipproponi u tirranġa ftehimiet u biex tagħmel ħlasijiet, u se taqsamha ma' marka biss kif stipulat fil-klawżola 2.3. Kumpanija se żżommha sigura u mhux se tbigħha.

## 10. Terminu u Terminazzjoni

10.1 Dan il-Ftehim m'għandux data tat-tmiem fissa u ma jiskadix mal-mogħdija taż-żmien. Jibqa' fis-seħħ sakemm kwalunkwe parti ttemmha billi tagħti avviż bil-miktub ta' 14-il jum skont it-Taqsima 15 (Avviżi).

10.2 Jekk, meta jingħata avviż, Addendum ta' Deal miġjub mill-Kumpanija għadu attiv, dan il-Ftehim ma jintemmx sakemm dak il-ftehim jitlesta, minkejja l-perjodu ta' avviż ta' 14-il jum. "Imlesta" tfisser l-aktar tard mid-data tat-tmiem tal-kampanja fl-Addendum tal-Ftehim u d-data li Ħallieq ikun tħallas kollu.

10.3 It-tmiem ta' dan il-Ftehim ma jaffettwax: (i) kummissjoni diġà dovuta fuq ftehimiet garantiti qabel ma spiċċa; (ii) obbligi taħt kwalunkwe Addendum ta' Deal attiv, li jkomplu sakemm dak il-ftehim jitlesta; jew (iii) klawsoli 3.4 u 3.6 għal marki li Creator ġie introdott qabel ma ntemmet.

10.4 Kull waħda mill-partijiet tista' ttemm dan il-Ftehim immedjatament b'avviż bil-miktub jekk l-oħra twettaq ksur materjali li ma jiġix rimedjat fi żmien 14-il jum minn notifika bil-miktub li teħtieġha. Il-Kumpanija tista' tissospendi jew ittemm dan il-Ftehim immedjatament jekk il-Ħallieq jikser materjalment il-klawżola 6.2.

## 11. Limitazzjoni tar-Responsabbiltà

Ir-rwol tal-Kumpanija 11.1 huwa limitat għall-introduzzjoni u l-iffaċilitar tal-opportunitajiet. Sakemm Addendum ta' Deal ma jiddikjarax mod ieħor, il-Kumpanija mhix parti għall-ftehim tal-marka sottostanti u mhix responsabbli għan-nuqqas ta' ħlas, ksur jew kondotta ħażina ta' marka.

11.2 L-ebda parti ma hija responsabbli lejn l-oħra għal danni indiretti, inċidentali jew konsegwenzjali li jirriżultaw minn dan il-Ftehim.

11.3 Xejn f'dan il-Ftehim ma jillimita jew jeskludi r-responsabbiltà ta' kwalunkwe parti għal mewt jew korriment personali kkawżat minn negliġenza, għal frodi jew rappreżentazzjoni ħażina frawdolenti, jew għal kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi limitata jew eskluża taħt il-liġi Ingliża.

11.4 Suġġett għall-klawżola 11.3, ir-responsabbiltà totali tal-Kumpanija li tirriżulta minn jew b'konnessjoni ma 'dan il-Ftehim, kemm jekk f'kuntratt, tort (inkluża negliġenza) jew mod ieħor, mhux se taqbeż il-kummissjoni totali riċevuta mill-Kumpanija minn ftehimiet tal-Ħallieq fit-12-il xahar qabel it-talba.

## 12. Indennizzazzjoni Il-Ħallieq jaqbel li jindennizza lill-Kumpanija kontra telf u spejjeż raġonevoli li jirriżultaw minn pretensjonijiet ta 'partijiet terzi kkawżati minn ksur tal-klawżola 6.2 minn Ħallieq, użu minn Ħallieq ta' materjal li jikser, jew dikjarazzjonijiet foloz magħmula f'kontenut prodott taħt dan il-Ftehim.

## 13. Soluzzjoni ta' Tilwim u Liġi Governattiva

13.1 Il-partijiet l-ewwel jippruvaw isolvu kwalunkwe tilwima b'mod informali permezz ta' diskussjoni ta' bona fide.

13.2 Dan il-Ftehim huwa rregolat mil-liġijiet ta 'England and Wales. Tilwim mhux solvut informalment huwa soġġett għall-ġurisdizzjoni esklussiva tal-qrati ta 'England and Wales.

## 14. Ftehim Sħiħ u Bidliet

14.1 Dan il-Ftehim, flimkien ma 'kwalunkwe Addenda ta' Deal iffirmata, huwa l-ftehim kollu bejn il-partijiet dwar dan is-suġġett u jissostitwixxi kwalunkwe diskussjoni jew ftehim preċedenti, bil-miktub jew orali.

14.2 Kull parti tikkonferma li ma bbażat ruħha fuq xi dikjarazzjoni mhux stabbilita f'dan il-Ftehim, iżda xejn f'dan il-Ftehim ma jeskludi r-responsabbiltà għal rappreżentazzjoni ħażina frawdolenti.

14.3 Kwalunkwe bidla f'dan il-Ftehim trid issir bil-miktub u miftiehma miż-żewġ partijiet (il-konferma tal-email hija biżżejjed).

## 15. Avviżi

15.1 Kwalunkwe avviż taħt dan il-Ftehim, inkluż avviż li jintemm taħt it-Taqsima 10, għandu jkun bil-miktub u mibgħut bl-email lill-indirizz elettroniku tal-Ħallieq fid-Dettalji tal-Ħallieq u lill-indirizz elettroniku tal-Kumpanija li tagħti lil Ħallieq bil-miktub, jew b'metodu ieħor bil-miktub miftiehem bejn il-partijiet.

15.2 Avviż jiġi ttrattat bħala riċevut: jekk jintbagħat bl-email qabel il-5pm f'ġurnata ta' negozju, f'dik il-ġurnata; inkella fil-jum tax-xogħol li jmiss; jekk jintbagħtu bil-posta, jumejn ta' negozju wara l-istazzjonar.

## 16. Separabbiltà Jekk xi dispożizzjoni tinstab invalida, illegali jew mhux infurzabbli, il-bqija jibqa' fis-seħħ, u l-partijiet jinnegozjaw in bona fede biex jibdluha b'waħda li tilħaq l-intenzjoni oriġinali tagħha kemm jista' jkun qrib.

## 17. Rinunzja L-ebda nuqqas jew dewmien minn xi waħda mill-partijiet fl-eżerċizzju ta' dritt taħt dan il-Ftehim ma hija rinunzja għal dak id-dritt, u l-ebda eżerċizzju uniku jew parzjali ta' dritt ma jipprevjeni l-eżerċizzju ulterjuri tiegħu.

## 18. Assenjazzjoni Ħallieq ma jistax jassenja, jittrasferixxi jew jissottokuntratta d-drittijiet jew l-obbligi tagħhom taħt dan il-Ftehim mingħajr il-kunsens bil-miktub minn qabel tal-Kumpanija. Il-Kumpanija tista’ tassenja dan il-Ftehim lil suċċessur tan-negozju tagħha, sakemm il-Ħallieq jiġi nnotifikat bil-miktub.

## 19. Drittijiet ta' Partijiet Terzi Dan il-Ftehim ma jagħtix drittijiet lil xi ħadd li mhuwiex parti għalih, u l-Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ma japplikax għalih.

## 20. Kontropartijiet u Firma Elettronika Dan il-Ftehim jista' jiġi ffirmat f'kontropartijiet, inkluż b'firma elettronika, li kull waħda minnhom hija oriġinali u li flimkien jiffurmaw ftehim wieħed.

Firem Dan il-Ftehim m'għandux terminu fiss u jkompli sakemm jintemm skont it-Taqsima 10.

F'isem Vidfluencer (Aryan Khan u Jonathan Neill, jinnegozjaw flimkien bħala Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

**Ħallieq:**

Isem (istampar): _____

Firma: _____

**Ġenitur jew kustodju legali (biss jekk il-Ħallieq għandu taħt it-18-il sena):**
Jiena l-ġenitur jew il-gwardjan legali tal-Ħallieq. Jien naqbel għal dan il-Ftehim u se niżgura li l-Ħallieq jikkonforma miegħu.

Isem (istampar): _____ Relazzjoni mal-Ħallieq: _____

Firma: _____